الملحـق الثاني عشـر : الأمر القانوني رقم: 048-2006 الصادر بتاريخ 28 دجمبر 2006 يقضي بإنشـاء ضيَّع تـربية وحضانة الأطفال الأحداث.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يتم إنشاء ضيع تربية وحضانة الأطفال الأحداث وفق الشروط المحددة في هذا الأمر القانوني والنصوص المطبقة له.

وتعرف هذه الضيع بوصفها أي تعليم أو شكل من أشكال الحضانة أو التأطير يوفر للأطفال من فئة 0-6 سنوات.

المادة 2: تتمثل أهداف تربية وحضانة الأطفال الأحداث في:

- احترام هوية الطفل وقيمه الثقافية والفكرية والدينية
- تنمية قدرات الطفل البدنية والذهنية من خلال برامج تربوية تراعي القيم الثقافية والاجتماعية الوطنية
- إعداد الطفل لمرحلة التمدرس
- دعم الآباء على وجه الخصوص في مساعيهم للنفاذ إلى الشغل.

المادة 3: لا يمكن لمؤسسات الطفولة الصغرى أن تقدم سوى تعليم ينسجم مع الأخلاق الحميدة ويشجع الاستقرار والأمن العام.

وفي هذا الشأن تخضع تلك المؤسسات لرقابة المصالح الفنية للقطاع الوزاري المكلف بالطفولة الصغرى، كما تخضع لرقابة السلطات الإدارية المحلية والمصالح البلدية المعنية بالوقاية.

الباب الثاني: مؤسسات حضانة وتربية الأطفال الأحداث

المادة 4: تتم تربية وحضانة الأطفال الأحداث المحددة في المؤسسات التالية:

- دور الحضانة

- رياض الأطفال
- الحضانات الأهلية
- أي شكل آخر ينص عليه القانون.

يتم وضع هذه المؤسسات تحت سلطة الوزير المكلف بالطفولة الصغرى.

المادة 5: تحدد برامج ومواقيت مؤسسات الطفولة الصغرى بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالطفولة الصغرى و وزير التعليم الأساسي.

المادة 6: يمكن أن تكون مؤسسات الطفولة الصغرى عمومية أو خصوصية حسب الشروط المحددة في هذا الأمر القانوني.

الفصل الأول: عن المؤسسات العمومية لحضانة وتربية الأطفال الأحداث

المادة 7: التعليم في المؤسسات العمومية لتربية وحضانة الأطفال الأحداث مجاني وتتكفل الدولة بتوفير الدعامات التعليمية.

المادة 8: تحدد قواعد إنشاء وسير هذه المؤسسات العمومية بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالطفولة الصغرى والوزير المكلف بالتعليم الأساسي.

الفصل الثاني: عن المؤسسات الخصوصية لحضانة وتربية الأطفال الأحداث

المادة 9: يمكن توفير الحضانة والتربية ما قبل المدرسية للأطفال الأحداث في مؤسسات تنشأ من طرف شخصية مادية أو معنوية تابعة للحق الخاص، تهدف إلى منح الأطفال التربية المطلوبة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.

المادة 10: يتم تحديد شروط افتتاح وسير هذه المؤسسات بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالطفولة الصغرى.

المادة 11: تفتح المؤسسة الخصوصية لحضانة وتربية الأطفال الأحداث وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا الأمر القانوني وبموجب ترخيص رسمي من الوزير المكلف بالطفولة الصغرى.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة 12: يتعرض أي شخص يقوم بافتتاح مؤسسة خصوصية للطفولة الصغرى أو مزاولة التدريس فيهادون الحصول على الترخيص الوارد في المادة 11 أعلاه للتغريم بمبلغ يتراوح ما بين 200000 و 600000 أوقية وللسجن ما بين 6 أشهر إلى خمس سنوات أو لأحدى هاتين العقوبتين، وفي حال التكرار يتعرض للعقوبة القصوى إضافة إلى الحرمان من حقوقه المدنية.

المادة 13: بغض النظر عن المخالفات بحق هذا الأمر القانوني تستطيع السلطة المختصة أن تأمر بإقفال مؤسسة خصوصية للتعليم ما قبل المدرسي واتخاذ إحدى العقوبات التالية بحقها أو بحق الشخص المدان فيها :

- الإنذار
- تحريم مزاولة الأنشطة بشكل مؤقت؛
- تحريم مزاولة الأنشطة بشكل نهائي.

المادة 14: عندما تطبق عقوبة تحريم مزاولة الأنشطة بشكل نهائي في حق شخص مادي او معنوي فإنه يفقد تلقائيا الحق في افتتاح مؤسسة لتربية أو حضانة الأطفال الأحداث على عموم تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 15: ينشر هذا الأمر القانوني في الجريدة الرسمية وينفذ بوصفه قانونا للدولة.